



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: CONC. 1997 - Disposición Prosum SCE

VISTO:

El expediente EX-2024-112429114-APN-DR#CNDC caratulado "ACINDAR IAA S.A. Y CESAM S.A.U. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1997)."

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 22 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9º de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7º a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8º de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, la entonces Disposición 62/2023 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC), luego modificada por la Disposición 156/2024 también de la ex CNDC.

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 15 de octubre de 2024, cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición por parte de ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. ("ACINDAR") y CESAM S.A.U. ("CESAM") de (i) un inmueble ubicado en el Complejo Industrial Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, donde opera una planta de producción de acero de CASIRAGHI HERMANOS S.A. ("CASIRAGHI"), y (ii) la transferencia de un fondo de comercio de CASIRAGHI HERMANOS S.A. y EXPRESS CASIRAGHI S.A. ("EXPRESS CASIRAGHI") conforme la Ley 11.867, así como la adquisición por parte de CESAM S.A.U. de determinados activos que comprenden equipos y productos terminados y la celebración de un acuerdo de elaboración de productos con METALÚRGICA PUNTANA S.A. ("METALURGICA") (todo en su conjunto

“OBJETO”).

La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. b) y d), de la LDC y la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera umbral establecido en el artículo 9° de la Ley citada.

Las actividades desarrolladas por las empresas evidencian una relación de tipo horizontal en la producción y comercialización de productos planos de acero procesados y derivados, una relación horizontal reducida en la comercialización de aceros largos y un efecto vertical sin relevancia. La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. inc. c), d) y e) del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC 62/2023 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

Las partes acordaron cláusulas a través de las cuales, los vendedores se comprometieron por un periodo de cinco años a partir de la fecha de cierre de la transacción a no competir con el negocio del objeto de la operación y a no captar a empleados, clientes y/o proveedores de negocio adquirido.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico de fecha 22 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b) de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición de (i) un inmueble ubicado en el Complejo Industrial Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, donde opera una planta de producción de acero de CASIRAGHI HERMANOS S.A., (ii) de determinados activos que comprenden equipos y productos terminados, así como de un acuerdo de elaboración de productos por parte de METALÚRGICA PUNTANA S.A. a favor de CESAM S.A.U., y (iii) la transferencia de un fondo de comercio de CASIRAGHI y EXPRESS CASIRAGHI S.A. conforme la Ley 11.867 por parte de ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. y CESAM S.A.U. en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante, en la presentación del 15 de octubre de 2024 solicitó la confidencialidad de los documentos que instrumentan la operación incluidos en el ANEXO 4.b) i) CONFIDENCIAL (Business Transfer Agreement; Asset Purchase Agreement; Oferta de elaboración de productos – contrato de facón - y Short Form - Transferencia de fondo de comercio-), ANEXO 4.b) iv) CONFIDENCIAL que contiene el documento de cierre, ANEXO 4.b) v) CONFIDENCIAL que contienen el detalle de las cláusulas de no competencia, confidencialidad y de no captación; el ANEXO 8 a) ii) (punto 5 c) CONFIDENCIAL que incluye el detalle de los contratos asociativos, Anexo Punto 5. a) iv) CONFIDENCIAL referida a la información de los activos transferidos, fundando su petición en el secreto comercial y en acuerdos de confidencialidad.

Asimismo, solicitó la dispensa de acompañar las traducciones públicas al idioma nacional de los documentos de la operación, a cuyo fin acompañó una traducción simple de los mismos.

En su presentación de fecha 20 de noviembre de 2024 solicitó la confidencialidad del porcentaje de las ventas del grupo ACINDAR acompañado como Anexo Punto 5.iv CONFIDENCIAL.

Esta SCE considera suficiente los resúmenes no confidenciales y la traducción de las secciones relevantes presentados para el análisis de la operación notificada y por ello entiende que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados como así también la dispensa de acompañar la traducción pública de la totalidad de la oferta de compraventa de acciones y del documento de cierre.

La presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31, inc. b) y f), y 32, inc. d), de la

Ley 27.442; el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios; y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

Artículo 1°.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada que consiste en la adquisición por parte de ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. y CESAM S.A.U. de (i) un inmueble ubicado en el Complejo Industrial Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, donde opera una planta de producción de acero de CASIRAGHI HERMANOS S.A., y (ii) la transferencia de un fondo de comercio de CASIRAGHI HERMANOS S.A. y EXPRESS CASIRAGHI S.A. conforme la Ley 11.867, así como la adquisición por parte de CESAM S.A.U. de determinados activos que comprenden equipos y productos terminados y la celebración con esta última de un acuerdo de elaboración de productos con METALÚRGICA PUNTANA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada por ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. respecto de los documentos que instrumentan la operación incluidos en el ANEXO 4.b) i) CONFIDENCIAL (Business Transfer Agreement; Asset Purchase Agreement; Oferta de elaboración de productos – contrato de facón - y Short Form - Transferencia de fondo de comercio-), ANEXO 4.b) iv) CONFIDENCIAL que contiene el documento de cierre, ANEXO 4.b) v) CONFIDENCIAL que contienen el detalle de las cláusulas de no competencia, confidencialidad y de no captación; el ANEXO 8 a) ii) (punto 5 c))CONFIDENCIAL que incluye el detalle de los contratos asociativos, Anexo Punto 5. a) iv) CONFIDENCIAL referida a la información de los activos transferidos solicitadas en la presentación del 15 de octubre de 2024, y el porcentaje de las ventas del grupo ACINDAR acompañado como Anexo Punto 5.iv CONFIDENCIAL, solicitada en la presentación de fecha 20 de noviembre de 2024, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación.

Artículo 4°.- Dispénsese a ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A de acompañar la traducción completa de los documentos de la operación suscripta por traductor público matriculado en la República Argentina, considerando suficiente la traducción simple de las secciones relevantes acompañada.

Artículo 5°.- Considerase como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-141492019-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 6°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 7°.- Notifíquese a ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A

Artículo 8°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

Artículo 9°.- Archívese.



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2024-112429114-APN-DR#CNDC caratulado "ACINDAR IAA S.A. Y CESAM S.A.U. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1997)."

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición por parte de ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. ("ACINDAR") y CESAM S.A.U. ("CESAM") de (i) un inmueble ubicado en el Complejo Industrial Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, donde opera una planta de producción de acero de CASIRAGHI HERMANOS S.A. ("CASIRAGHI"), y (ii) la transferencia de un fondo de comercio de CASIRAGHI HERMANOS S.A. y EXPRESS CASIRAGHI S.A. ("EXPRESS CASIRAGHI") conforme la Ley 11.867, así como la adquisición por parte de CESAM S.A.U. de determinados activos que comprenden equipos y productos terminados y la celebración de un acuerdo de elaboración de productos con METALÚRGICA PUNTANA S.A. ("METALURGICA") (todo en su conjunto "OBJETO").
2. La transacción se implementó a través de un contrato de compra de activos celebrado el 13 de septiembre de 2024, un contrato de elaboración de productos celebrado el 13 de septiembre de 2024 y un contrato de venta/transferencia de fondo de comercio celebrado el 8 de octubre de 2024.
3. ACINDAR es una compañía argentina dedicada a la actividad siderúrgica, productora de aceros largos. En Argentina tienen actividad económica a través de las subsidiarias que se detallan más adelante en la Tabla 1.
4. El OBJETO implica (i) la transferencia del fondo de comercio y activos destinados al desarrollo de la actividad de venta de productos siderúrgicos transformados y derivados de productos siderúrgicos planos y su distribución minorista, (ii) un inmueble que se ubica en el Complejo Industrial Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, donde CASIRAGHI operaba la planta donde realiza la transformación del acero para obtener productos siderúrgicos transformados planos y derivados, y (iii) la venta de equipos y productos terminados, junto a la celebración de un contrato para la provisión de determinados productos (contrato de fasón) siderúrgicos planos transformados y derivados entre METALÚRGICA, una sociedad que pertenece al grupo económico de CASIRAGHI y CESAM.
5. Los vendedores son CASIRAGHI, una empresa dedicada a la producción, venta y distribución de aceros planos-, EXPRESS CASIRAGHI - una empresa dedicada a la comercialización y venta de aceros planos, y los accionistas de estas empresas son María Virginia CASIRAGHI, Patricio CASIRAGHI, María Josefina CASIRAGHI, Juan Francisco CASIRAGHI, Luis CASIRAGHI y Virginia Ofelia GUGLIELMINO.

6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 8 de octubre de 2024, y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 15 de octubre de 2024.¹

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 15 de octubre de 2024, ACINDAR notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. b) y d), de la LDC.
9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²
10. El 22 de octubre de 2024 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.³
11. El 17 de noviembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior al 17 de noviembre de 2025.

1 Ver Formulario F0 embebido en IF-2024-112419908-APN-DR#CNDC en el orden 19 de las actuaciones.

2 La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. La Secretaría de Comercio dictó la Resolución 48/2024 actualizando el valor de la Unidad Móvil a partir del 25 de enero de 2024, que se estableció en quinientos seis pesos con diecinueve centavos (\$ 506,19).

3 El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6° que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

13. Como se dijo, la operación notificada consiste en la transferencia de un fondo de comercio y venta de un inmueble de las empresas CASIRAGHI y EXPRESS CASIRAGHI S.A. a favor de ACINDAR y CESAM, así como la venta de determinados activos y un contrato de fason por parte de METALÚRGICA a favor de CESAM.
14. A continuación, se consignan las empresas afectadas junto a una breve descripción de las principales actividades económicas que desarrolla cada una en el país:

**Tabla 1| Actividades desarrolladas por las empresas afectadas
en la República Argentina**

Empresa	Actividad económica
<i>Grupo Comprador</i>	
ACINDAR IAA S.A.	Producción de aceros largos (o no planos).
CESAM S.A.U.	Producción y comercializadora de acero.
ACMET S.A.	Procesamiento y comercialización de materias primas siderúrgicas, chatarra de cualquier tipo, calidad, origen y resultantes de actividades generadoras múltiples, residuos o desechos de metal ferroso o no ferroso y servicios accesorios a estos procesos. Producción y comercialización de aceros.
CDSA S.A.U.	Es un centro de servicios que se dedica a la comercialización de productos siderúrgicos por cuenta y orden de ACINDAR IAA S.A. En particular, comercializa tubos, perfiles (PCF), chapas conformadas y hojas.
AM CÓRDOBA S.A.	Procesamiento y comercialización de materias primas siderúrgicas, chatarra de cualquier tipo, calidad, origen y resultante de actividades generadoras múltiples, residuos o desechos de metal ferroso y servicios accesorios a estos procesos.
ACINDAR URUGUAY INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A.	Reventa de productos siderúrgicos.
ACINDAR PYMES SGR	Sociedad de garantía recíproca, cuya actividad consiste en facilitar a través del otorgamiento de garantías y otros

Empresa	Actividad económica
	instrumentos el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas.
IPH S.A.I.C.F.S.A.	Producción de cables y cordones de acero y algunas cadenas de acero al carbono.
GENERACIÓN ELÉCTRICA ARGENTINA RENOVABLE I S.A. (GEAR S.A.)	Propietaria del proyecto para desarrollar el Parque Híbrido Eólico y Solar San Luis Norte.
ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.	Exportación de aceros largos (rieles de transporte).
ARCELORMITTAL INTERNATIONAL LUXEMBOURG SA	Exportación de aceros al carbono plano.
BMB - BELGOMINEIRA BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME BBA - BELGO BEKAERT ARAMES	Exportación de cordones de acero para el refuerzo de neumáticos y alambres de acero.
ARCELORMITTAL SECCIONES COMERCIALES SA	Exportación de aceros largos (secciones y rieles).
ARCELORMITTAL FLAT CARBON EUROPE	Exportación de acero al carbono plano, productos de acero galvanizado y hojalata.
ARCELORMITTAL PRODUCTOS TUBULARES ZALAIN	Exportación de productos tubulares soldados para automoción. Cabe destacar que en el año 2024 no tuvo actividad en el país.
ARCELORMITTAL CONSTRUCCIÓN ESPAÑA, S.L.	Exportación en el año 2024 de tapajuntas soldados y perfiles de pared / revestimiento.
ARCELORMITTAL BRASIL	Exportación de acero al carbono plano laminado en caliente y frío, productos de

Empresa	Actividad económica
	acero galvanizado y barra de acero para muelles.
INDUSTEEL FRANCE (CONSOLIDADA)	Exportación de placas gruesas de acero.
INDUSTEEL BÉLGICA (CONSOLIDADA)	Exportación de placas de acero.
ARCELORMITTAL LOGISTICS BÉLGICA	Exportación de servicios de logística y transporte de productos siderúrgicos.
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KARVINA A.S.	Exportación de tubos en el año 2021 y 2022.
CORTESTAMP. S.A. ("CORTESTAMP") ⁴	Procesamiento industrial de ciertos productos de acero que luego comercializa. Es un centro de servicios del acero, dedicado a la venta de productos planos de acero transformado y derivados (que fabrica a partir de productos planos de acero), cuya cartera de productos abarca caños, hojas y flejes. Posee una planta en la cual operan líneas de corte y planchado de chapa en bobinas, líneas de flejado, líneas de conformado de caños, diversas guillotinas para cortes a medida, balancines, equipos de proceso auxiliar, etc.
<i>Objeto</i>	
Transferencia de fondo de comercio, venta de inmueble y activos de CASIRAGHI HERMANOS S.A. y EXPRESS	Fondo de comercio y activos destinados al desarrollo de la actividad de venta de productos siderúrgicos transformados y

⁴ La adquisición de esta firma se analiza en el marco del expediente EX-2024-109553400-APN-DR#CNDC caratulado "ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1996)".

Empresa	Actividad económica
CASIRAGHI S.A.	derivados de productos siderúrgicos planos y su distribución minorista. El inmueble transferido se ubica en el Complejo Industrial Hurlingham, provincia de Buenos Aires, donde CASIRAGHI HNOS. S.A. operaba la planta donde realiza la transformación del acero para obtener productos siderúrgicos transformados planos y derivados. Cabe aclarar que CASIRAGHI HNOS S.A. es un centro de servicios del acero.
Transferencia de activos y contrato de fasón con METALÚRGICA PUNTANA S.A.	Transferencia de activos (maquinaria y equipos) y contrato de fasón para la provisión de determinados productos siderúrgicos planos transformados y derivados a CESAM S.A.

Fuente: DNCE sobre la base de información aportada por las partes en el marco del presente expediente.

15. La operación notificada presenta una relación económica de tipo horizontal en la producción y comercialización de productos planos de acero procesados y derivados.
16. Cabe mencionar que el objeto de la operación actúa como un centro de servicios cuyo insumo principal son las bobinas de acero plano (*steel coil*),⁵ las cuales se procesan para la elaboración de tubos, chapas, flejes, perfiles (PCF), chapas/placas conformadas, *steel frames*, entre otros productos de acero procesados.
17. Los principales demandantes de estos productos de acero plano procesados son fabricantes de electrodomésticos, la construcción, envases, maquinaria agrícola, automotriz y transporte.

⁵ Cabe señalar que los *steel coils* son bobinas que sirven de insumo para la producción de productos siderúrgicos planos transformados y derivados. Sin embargo, existen distintas calidades y, dependiendo de ello, podrán o no servir de insumo para los Centros de Servicio como el del objeto de la operación. Por esta razón, se aclara que se denominará *steel coil* "calidad clásica" a aquel que sirve de insumo para los Centros de Servicios del acero, y *steel coil* "calidad especial" a aquel que responde a calidades específicas y que no pueden ser procesadas por los Centros de Servicios, sino que son utilizadas en su mayoría para abastecer necesidades concretas de clientes en Argentina.

18. De acuerdo a lo antecedentes de la ex CNDC,⁶ el mercado de productos de acero plano es un mercado separado de los productos de acero largos (o no planos). Respecto al mercado geográfico, en el antecedente citado se definió como al menos nacional.
19. Cabe destacar que la presencia del grupo comprador en aceros planos resulta marginal dado que su actividad principal en Argentina está orientada a los aceros largos (no planos), siendo ACINDAR el principal productor del país.
20. De acuerdo a las estimaciones de las partes, la participación del grupo comprador en la comercialización de productos planos de acero transformado y derivados, a través de CORTESTAMP es del 2%, en tanto que la del objeto es del 1,7%, alcanzando una participación conjunta del 3,7%, para el año 2024.
21. Asimismo, se presenta una relación horizontal reducida en la comercialización de aceros largos, en vista de que CASIRAGHI y EXPRESS CASIRAGHI venden un volumen limitado de productos de acero largo con el fin de satisfacer necesidades específicas de sus clientes.
22. En tal sentido, la participación del grupo comprador (incluyendo a CORTESTAMP) en la comercialización de aceros largos es del 62% en tanto que la de las empresas objeto es de solo 0,03%, por lo tanto, la variación del IHH es muy poco significativa e igual a 3 puntos.
23. Por último, se presenta un efecto vertical en virtud de que CDSA S.A.U. revende los productos planos de acero transformados y derivados provistos por el objeto de la operación. No obstante, la demanda de CDSA S.A.U. representa menos del 1% del total de productos planos de acero transformado y derivados comercializados por los centros de servicios.
24. Por todo lo expuesto, la operación bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia, por cuanto sus efectos en los mercados afectados no revisten entidad como para que puedan resultar en un perjuicio al interés económico general.
25. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. c), d) y e), del *Anexo I* de la Disposición de la ex CNDC 62/2023 (publicada en el B.O. 28/08/2023) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

26. Esta DNCE advierte en el documento de la operación la presencia de cláusulas de no competencia y no captación de empleados, clientes y/o proveedores a través de las cuales, los vendedores se comprometen - por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de cierre de la transacción – a no participar en negocios similares a los del

⁶ Ver Expte. N° S01:0014922/2006, "ARCELOR S.A FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL S/NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156 (Conc. 556)", Dictamen N° 556 del 4 de diciembre de 2006.

negocio objeto de la operación, a no inducir a empleados, agentes o contratistas a renunciar o modificar su relación con el objeto adquirido, ni contratar a esos empleados o contratistas, como así tampoco inducir a los clientes, proveedores o socios comerciales del negocio adquirido, ni modificar, terminar su relación con el negocio que adquieren a través de los activos detallados.

27. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta DNCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIONES

28. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), d) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 62/2023, referido a -“Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”-; -“Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), y el aumento del IHH es menor a 150 puntos”- y -“Las Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)”-, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
29. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
30. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición por parte de ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. y CESAM S.A.U. de (i) un inmueble ubicado en el Complejo Industrial Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, donde opera una planta de producción de acero de CASIRAGHI HERMANOS S.A., y (ii) la transferencia de un fondo de comercio de CASIRAGHI HERMANOS S.A. y EXPRESS CASIRAGHI S.A. conforme la Ley 11.867, así como la adquisición por parte de CESAM S.A.U. de determinados activos que comprenden equipos y productos terminados y la celebración con esta última de un acuerdo de elaboración de productos con METALÚRGICA PUNTANA S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1997 - Informe DNCE - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.